

## 「과징금 환급업무 처리기준」

### < 신 · 구조문대비표 >

| 현 행                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 개 정 안                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 목적<br>이 지침은 이의신청의 재결 또는 법원의 판결 등의 사유로 과징금을 환급하는 경우에 그에 관한 세부 집행기준을 정함으로써 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제106조에 따른 과징금 환급가산금의 지급업무 처리의 효율성을 제고함에 그 목적이 있다.                                                                                                                                                            | 1. 목적<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>----- <u>법률</u> 」(이하 “공정거래법”이라 한다) -----<br>-----.                                                    |
| 2. 적용범위<br>이 지침은 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제8조, 제38조, 제43조, 제50조, 제53조, 「가맹사업의 공정화에 관한 법률」 제35조, 「대규모유통업에서의 거래 공정화에 관한 법률」 제35조, 「대리점거래의 공정화에 관한 법률」 제25조, 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제25조의3, 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」 제9조, 「방문판매 등에 관한 법률」 제51조, 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 제34조, 「할부거래에 관한 법률」 제42조에 따라 부과한 과징금을 환급할 경우에 적용한다. | 2. 적용범위<br>----- <u>공정거래법</u> -----<br>-----<br>----- <u>가맹사업거래</u> -----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----<br>-----. |
| 3. 과징금 환급의 사유 및 환급업무의 시기(始期)<br>(5) 추가감면 의결<br>위원회가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제54조제3항제4호에 따른 과징금 감면 대상으로 의결한 경우를 말한다. 이 경우 의결일(의결서                                                                                                                                                                               | 3. 과징금 환급의 사유 및 환급업무의 시기(始期)<br>(5) 추가감면 의결<br>----- 「 <u>독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령</u> 」 제51조제1항제4호-----<br>-----<br>-----                           |

